

1500242-91.2021.8.26.0633
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 08/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE RAMOS SILVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ALEXANDRE RAMOS SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de agosto de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500242-91.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500242-91.2021.8.26.0633
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE RAMOS SILVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ALEXANDRE RAMOS SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 16h00, na Rua Adrião Dias, Balneário Jussara, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega e venda a terceiros, 45 (quarenta e cinco)

porções de cocaína, bem como 12 (doze) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 23/08/2021 (fls. 91/92). O réu foi citado (fls. 110) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 101/102).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição diante da fragilidade da prova e, subsidiariamente, a aplicação do redutor e fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição/apreensão (fls. 35/36), auto de constatação (fls. 33/34), fotografia (fls. 38/39), laudo pericial (fls. 127/129), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo. Em solo policial o réu esclareceu ser usuário de álcool, maconha e cocaína. Disse já ter sido internado por nove meses para tratamento. Afirmou ter um filho de três anos e que está desempregado, vivendo de bicos quando trabalha como ajudante de pedreiro, ganhando por dia R\$ 70,00 (setenta reais), mas que não possui trabalho fixo há dois anos. Esclareceu que já foi preso por tráfico de drogas, roubo e furto. No que diz respeito aos fatos, o réu esclareceu que está passando por dificuldades financeiras e que, no dia do ocorrido, conheceu alguém de apelido “Marquinhos” que pediu ao réu que guardasse uma sacola. Confessou saber que na sacola havia droga e foi informado que ganharia R\$ 50,00 (cinquenta reais) para esconder esta sacola em meio a areia de uma casa em construção. Em Juízo disse que foi buscar droga para uso próprio e o traficante mandou que guardasse a sacola.

Negou ser o traficante.

A testemunha Pedro Daniel Feliciano dos Santos Monteiro, policial civil, disse que no dia dos fatos o setor de investigações recebeu denúncias de que na “Biqueira da Nove” havia um indivíduo, desde o período da manhã, traficando. Afirmou que foram passadas as características físicas e de vestimenta do réu. Mencionou terem realizado campanha e viram o acusado indo até um monte de areia e deixado uma sacola.

Mencionou que o réu disse que um indivíduo na rua pediu para que o acusado deixasse a sacola naquele local. Afirmou que o que causou estranheza foi que, assim que o acusado viu a viatura, abaixou e deixou a sacola no monte de terra.

A testemunha Ismael Vieira da Silva, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que a viatura era caracterizada e que os entorpecentes apreendidos estavam dentro da sacola que o denunciado havia escondido.

Apesar de ter confessado na delegacia de polícia, o acusado inovou em Juízo, tentando convencer que era usuário e que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes. Contudo, a narrativa do réu em Juízo não encontra ressonância nos elementos de prova amealhados.

As testemunhas, policiais civis que efetuaram a prisão do réu, disseram que havia denúncias de que em conhecido ponto de venda de drogas na comarca, havia um indivíduo comercializando entorpecentes desde o período da manhã. Prosseguiram as testemunhas aduzindo que as características físicas e de vestimenta do acusado coincidiam com as que lhes foram informadas e que conseguiram observar o réu se dirigindo a um monte de areia e lá depositando uma sacola, assim que visualizou a viatura, que era caracterizada.

Fato é que, ainda que se desejasse dar crédito à narrativa do acusado em Juízo, o fato de, ciente de tratar-se de entorpecente, o réu esconder a sacola que o continha em um monte de areia, por si só já caracteriza um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, “guardar”.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos dizendo que, no interior da sacola

plástica que o denunciado guardou, estavam os entorpecentes apreendidos às fls. 35/36 e submetidos a perícia às fls. 127/129.

Nessa toada, a condenação é medida de rigor, uma vez que, ainda que o acusado alegue ser usuário de droga, é bastante comum que adictos atuem no tráfico, até coo forma de garantir o sustento do próprio vício. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é portador de maus antecedentes, uma vez condenado definitivamente nos autos de nº 0001967-06.2010.8.26.0366, que tiveram trâmite perante esta 1ª Vara; autos de nº 0002990-60.2005.8.26.0366, que tiveram curso perante esta 1ª Vara e autos de nº 0012925-79.2009.8.26.0562, que tramitaram perante a 3ª Vara Criminal de Santos (fls. 47/50 e 51/61). Assim, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

O denunciado é reincidente específico, já que condenado definitivamente nos autos de nº 0003460-81.2011.8.26.0366, que tiveram trâmite perante esta Vara e cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 04/12/2014, pena privativa de liberdade anotada como cumprida no ano de 2018 (fls. 47/50 e 51/61).

Entendo ser o réu confesso pois, apesar de ter tentado convencer se tratar de usuário, confirmou que escondeu a sacola de entorpecente, tendo incidido no núcleo "guardar" do tipo legal no qual foi denunciado.

Em casos de reincidência específica, o Juízo se vale da fração de 1/5 para aumentar a sanção intermediária, dada a maior reprovabilidade da conduta do criminoso contumaz. No entanto, tendo reconhecido a confissão do acusado, emprego a referida atenuante para minorar a fração de aumento, produzindo a elevação de 1/8 na pena, tornando definitiva a reprimenda de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 772 (setecentos e setenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, considerando a circunstância judicial negativa atinente aos maus antecedentes, bem como à reincidência específica, conforme previsão legal do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado ALEXANDRE RAMOS SILVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 772 (setecentos e setenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 7 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA